

Strafrecht

Campus Zug-Rotkreuz
20. März 2026



Lernziele

- Die Teilnehmenden
 - Wissen über Rechtsquellen im Bereich Strafrecht
 - Wissen über Grundsätze des Strafrechts
 - Überblick über IT-relevanten Straftatbeständen

Zu zweit diskutieren:

Bitte lesen Sie die folgenden Artikel:

Art. 1 StGB – „nulla poena sine lege“

Art. 2 StGB - Zeitlicher Geltungsbereich

Art. 3 – 8 StGB – Räumlicher Geltungsbereich

Was erkennen Sie? Was fällt auf?

Deliktskategorien: Verbrechen – Vergehen - Übertretung

- Bitte lesen Sie die Artikel 10 und 103

Verbrechen / Vergehen / Übertretungen

- Was ist was:

Vorwurf	Tatbestand	Abstrakte Höchststrafe	Ausgefällte Strafe	Einordnung
Diebstahl CHF 500.-			Geldstrafe	
Diebstahl CHF 500'000.-			2 Jahre Freiheitsstrafe	
Diebstahl CHF 50 Mio			4 Jahre Freiheitsstrafe	
Diebstahl CHF 50.-			CHF 500.- Busse	
A rennt auf die Strasse, wird von Auto erfasst und stirbt			3 Jahre	

Antragsdelikt - Offizialdelikt

- StGB 320 - Offizialdelikt
- StGB 321- Antragsdelikt
- Vgl. auch StGB 30 - 33

Gemeine Delikte - Sonderdelikte

- Gemeine Delikte: "Wer einen Menschen tötet...."
- Sonderdelikte: Bestimmte Täter Eigenschaft gefordert
 - Echte Sonderdelikte (StGB 312)
 - Unechte Sonderdelikte (StGB 138)

Strafarten Art. 34 ff. StGB

- Freiheitsstrafe: 3 Tage, maximal 20 Jahre; ev. lebenslänglich (Art. 40 StGB)
- Geldstrafe: maximal 180 Tagsätze
 maximal CHF 3'000.-/Tag
- Gemeinnützige Arbeit: maximal 720 Stunden
- Busse maximal CHF 10'000.-
- Massnahmen

Verjährung Art. 97ff.

- Aufgabe: welche Verjährungen gibt es?

Voraussetzung für Strafbarkeit

- Tatbestand
 - Objektiver Tatbestand
 - Subjektiver Tatbestand
- Rechtswidrigkeit
- Schuld

Objektiver Tatbestand

Objektive Tatbestandsmerkmale

- Täter
- Tatobjekt
- Tathandlung
- Taterfolg
- Kausale Zurechnung

= Aussenseite der Handlung

Objektiver Tatbestand – Beispiel StGB 123

Objektive Tatbestandsmerkmale

- Täter – Person X
- Tatobjekt – Person Y
- Tathandlung – körperliche Verletzung, z.B. Stich mit Messer
- Taterfolg- Person Y hat eine Wunde
- Kausale Zurechnung – Wunde aufgrund von Stich mit Messer durch Person X

= Aussenseite der Handlung

Objektiver Tatbestand – StGB 139

Objektive Tatbestandsmerkmale

- Täter =
- Tatobjekt =
- Tathandlung =
- Taterfolg =
- Kausale Zurechnung =

Tatobjekt/Taterfolg

	Tatobjekt	Rechtsgut	Taterfolg
Vorsätzliche Tötung StGB 111			
Körperverletzung StGB 123			
Sachbeschädigung StGB 144			
Urkundenfälschung StGB 251			
Verleumdung StGB 174			

Deliktskategorien

- Täterverhalten:
 - Handeln = Begehen
 - Nichtstun = Unterlassen
- Begehungsdelikt:
 - Verbot zu handeln
 - Unterlassungsgebot
- Unterlassungsdelikt
 - Verbot des Nichtstun
 - Handlungsgebot
- Was ist der Unterschied zwischen StGB 128 und 111 StGB

Subjektiver Tatbestand

- Vorsatz: mit Wissen und Willen
- Eventualvorsatz: Tat nicht direkt gewillt, aber in Kauf genommen
- Fahrlässigkeit: wollte Tat nicht, war aber nicht genügend vorsichtig

= Innenseite der Handlung

Vgl. auch Art. 12 StGB

Vorsatz – Fahrlässigkeit = subjektiver Tatbestand

	Wissen	Wollen
Vorsatz	Für sicher halten	Erfolg anstreben
Eventualvorsatz	Für möglich halten	In Kauf nehmen
Grobe Fahrlässigkeit	Für möglich halten	Vertrauen auf Ausbleiben
Leichte Fahrlässigkeit	Nicht vorausgesehen	Nicht gewollt

Täterwille - StGB 12

Sie sehen das Bild – was könnte passiert sein,
damit es sich um:

- Vorsatz
- Eventualvorsatz
- Grobe Fahrlässigkeit
- Leichte Fahrlässigkeit

Handelt?



Sicheres Wissen/Vorsatz:

Art 128bis Falscher Alarm:

Wer wider besseres Wissen grundlos einen öffentlichen oder gemeinnützigen Sicherheitsdienst, einen Rettungs- oder Hilfsdienst, insbesondere Polizei, Feuerwehr, Sanität, alarmiert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.



Eventualvorsatz

„Wer kurz vor einem Dorfeingang mit einem Tempo von 120 – 140 km/h zu einem Überholmanöver ansetzt..... kann gar nicht anders, als den Deliktserfolg ernstlich in Rechnung zu stellen“ BGE 130 IV 58

„Je grösser die Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung ist und je schwerer die Sorgfaltspflichtverletzung wiegt, desto näher liegt die tatsächliche Schlussfolgerung, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen.“

Bewusste Fahrlässigkeit (= grobe Fahrlässigkeit)

«Sowohl der eventualvorsätzlich als auch der bewusst fahrlässig handelnde Täter wissen um die Möglichkeit des Erfolgseintritts ... Hinsichtlich der Wissensseite stimmen somit beide ... überein. Unterschiede bestehen jedoch beim Willensmoment. Der bewusst fahrlässig handelnde Täter vertraut (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihm als möglich vorausgesehene Erfolg nicht eintreten... werde.»

BGE 133 IV 9E. 4.1

Bewusste Fahrlässigkeit

Der Bergführer weiss, dass ab einem Neigungswinkel von über 30 Grad Lawinengefahr besteht. Wenn er die Gruppe dennoch durch den Hang führt in der Hoffnung, dass nichts passieren werde, handelt er bewusst fahrlässig.



Unbewusste Fahrlässigkeit (= leichte Fahrlässigkeit)

21. Juli 2015 Campingplatz
La Piodella in Muzzano
bei Lugano 6-jähriges Mädchen
während 3.5 Stunden bei 33
Grad Aussentemperatur
im Auto zurückgelassen.



Exkurs: Hitze..... gilt auch für Tiere

Wenn der Mutter nicht bewusst war, dass bei 33 Grad bereits nach 30 Minuten Lebensgefahr besteht, hat sie insoweit unbewusst fahrlässig gehandelt.

Italien: 18.7.2024: [Vater vergisst Kind](#)
Frankreich: 29.5.2024: [Vater vergisst Kind](#)
USA: 2.8.2023 [Grossmutter vergisst Kind](#)
Deutschland: 27.6.23: [Vater vergisst Kind](#)
Belgien: 9.6.23: [Mutter vergisst Kind](#)

Hitze-Entwicklung im geschlossenen Auto:
Kinder & Hunde bei Hitze nie im Auto lassen!

Außen-temperatur	5 Minuten	10 Minuten	30 Minuten	60 Minuten
20°	24°	27°	36°	46°
22°	26°	29°	38°	48°
24°	28°	31°	40°	50°
26°	30°	33°	42°	52°
28°	32°	35°	44°	54°
30°	34°	37°	46°	56°
32°	36°	39°	48°	58°
34°	38°	41°	50°	60°
36°	40°	43°	52°	62°
38°	42°	45°	54°	64°
40°	44°	47°	56°	68°

So schnell werden die Temperaturen lebensgefährlich: Temperaturen in einem grauen PKW nach 5 bis 60 Minuten in der Sonne (orange: Lebensgefahr).

© Quelle und vollständiger Artikel: <http://www.liliput-lounge.de/hitzefalle>

Aufgabe - Kleingruppen

Suchen Sie im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr bzw. mit IT Verhalten, das als:

- Vorsatz
- Eventualvorsatz
- Grobe Fahrlässigkeit
- Leichte Fahrlässigkeit

subsumiert werden kann.

Rechtswidrig

- Verstoss gegen Rechtsordnung ohne Rechtfertigungsgründe
- Rechtfertigungsgründe:
 - Notwehr
 - Selbsthilfe
 - Rechtfertigende Einwilligung
 - (Amtliche Befugnisse)

Vgl. auch 14 ff. StGB

Notwehr

- Notwehrlage: Angriff
 - Angriff ist rechtswidrig
 - Angriff läuft aktuell
- Notwehrhandlung: Abwehr gegen Angreifer
 - Angemessenheit – erforderlich und verhältnismässig
- Notwehrexzess: keine Verhältnismässigkeit

Notstand

- Notstandslage:
 - Notstandsfähiges Rechtsgut: eigenes oder fremdes Individualrecht bedroht (nicht öffentliche Interessen)
 - Gefahrenlage: unmittelbare und konkrete Gefahr
- Notstandshandlung
 - Eignung: Notstandshandlung muss geeignet sein, die drohende Gefahr abzuwehren – auch gegen Rechtsgüter der Allgemeinheit möglich
 - Strikte Subsidiarität: Gefahr kann nicht anders abwendbar sein als durch die Notstandshandlung
 - Wahrung höherwertiger Interessen: Eingriff in ein fremdes Rechtsgut nur erlaubt, wenn ein höheres Gut geschützt wird

Schuldhaftes Handeln (= Schuld)

- Voraussetzung: Willensfreiheit
- Täter, muss urteilsfähig bzw. eingeschränkt urteilsfähig sein (= schuldfähig)
- Unrechtsbewusstsein (vgl. Art. 21 StGB)
- Unzumutbarkeit rechtmässigen Verhaltens (Art. 18)

Täterschaft - Teilnahme

Beteiligungslehre:

- Identifizierung und Differenzierung der einzelnen Beiträge
- Mitwirkungsgrade
- Zurechenbarkeit der einzelnen Tatbeiträge

Formen der Täterschaft

Täterschaft

Alleintäterschaft
(«selbst»)

Mittäterschaft
(«mit anderen»)

Mittelbare Täterschaft
(«durch andere»)

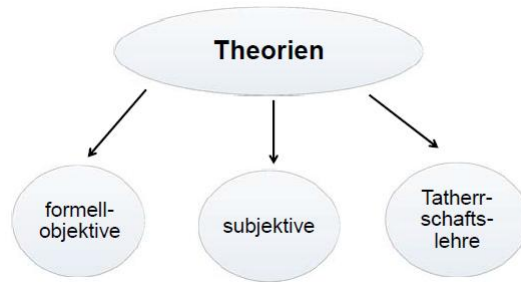
Nebentäterschaft
(«neben anderen»)

Teilnahme

Anstiftung
(Art. 24 StGB)

Gehilfenschaft
(Art. 25 StGB)

Mittäter

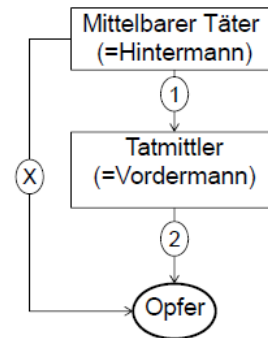


Mittäter: gemeinschaftliches Verüben einer Tat in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken
Tatherrschaft geben
Entschluss **vor** Vollendung der Tat

Nebentäter/mittelbare Täter

- Nebentäter: Mehrere Täter bewirken unabhängig voneinander den Eintritt eines tatbestandsmässigen Erfolges:
 - Kein gemeinsamer Tatentschluss
 - Kein bewusstes Zusammenwirken
 - v.a. bei Unterlassungsdelikten
- Mittelbare Täter: Täter benutzt jemand anderen als „Tatwerkzeug“

Mittelbare Täterschaft



Mittelbare Täterschaft

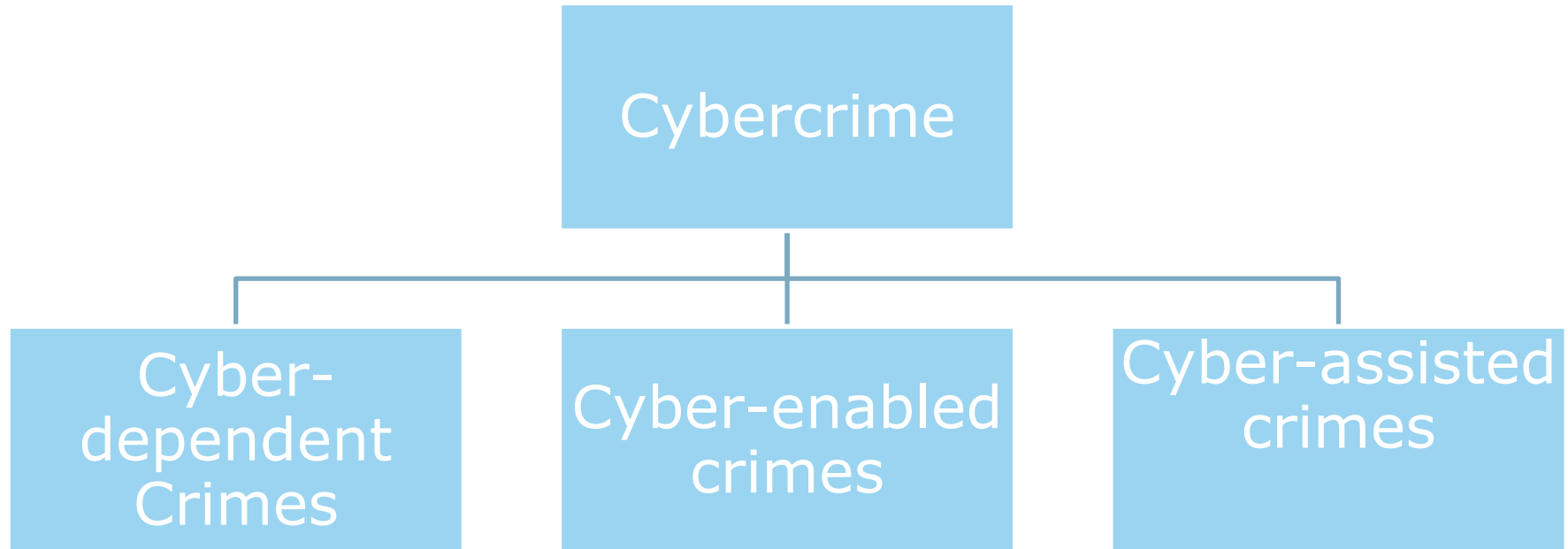
Wie sehen Sie dies – beim Thema Beteiligungslehre

- A stichelt regelmässig und sagt zu B: Dir fehlt einfach der Mut, C das Handy wegzunehmen
- B und D bedrohen C gemeinsam, bis C das Handy freiwillig abgibt
- Im Anschluss übergibt B das an A. A verkauft das Handy
- M stürzt auf einer Bergtour und bleibt verletzt liegen. Eine Reisegruppe sieht zwar M, da sie aber befürchten, dass bald schlechtes Wetter kommt, laufen sie weiter. Danach rennt auch noch der Trail-Runner X vorbei und kümmert sich nicht um M
- Wer hat was gemacht?

Cybercrime

- Straftaten unter Ausnutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien
- Übereinkommen des Europarats zu Cyberkriminalität:
 - Computerbetrug
 - Datendiebstahl
 - Fälschung von Dokumenten mit Hilfe des Computers
 - Eindringen in ein geschütztes Computersystem
 - Kinderpornografie im Netz
 - Verletzung Immaterialgüterrecht

Cybercrime



Computerdelikte

- = Folgen der «digitalen Revolution»
- verschiedene Formen von Computerdelinquenz, insbesondere:
- Verletzung der Geheimsphäre mit Hilfe der Elektronik (Hacking, Computersabotage, Ausspähen, Abhören etc.)
- Klassische Vermögensdelikte, begangen mit Hilfe des Computers (Betrug, Fälschungsdelikte)
- Inhaltsbezogene Straftaten (Pornografie, Rassismus, Brutalo, Stalking etc.)
- Copyright-Verletzungen

Und das:

<https://www.nzz.ch/schweiz/um-digitale-spuren-von-verbrechern-schneller-zu-sichern-schweiz-erwaegt-umgehung-der-klassischen-rechtshilfe-ld.1879861>

Übung – s. nächste Folie – Note zählt 20% für MEP

Aufgabe:

1. Welche Gemeinsamkeiten haben diese Delikte (A, B oder C)?
2. Erstellen Sie einen fiktiven Fall, in dem einer der Strafartikel zur Anwendung kommen würde; wie würde ein allfälliger Strafraum aussehen? (vgl. auch: Wie hoch soll die Strafe ausfallen? Ungleiche Strafen für dieselben Delikte)
3. Finden Sie ein Urteil – was ist dabei das Wichtigste?

Abgabe in Ilias bis am 21. April 2026, 20:00 Uhr (allenfalls Erstreckung möglich); Coaching eine Woche vorher bei Bedarf

Bitte in Teams eintragen, welches Thema Sie bearbeiten.

Maximale Gruppengrösse: 4 Personen

https://hsluzern-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/ursula_uttinger_hslu_ch/Documents/Gruppe%20Strafrecht%202026.xlsx?d=wff55fec91b0b4dc3bdec039b77064a50&csf=1&web=1&e=3SEKIM

Themen

- A: Computerdelikte - klassisch
- B: Urkundendelikte
- C: Persönlichkeitsverletzungen

Gruppen-/Einzelarbeit

- StGB 143, 143bis, 144bis, 147, 150bis, = Klassische Computerdelikte
- StGB 179 - 179decies = Verletzungen der Persönlichkeit
- StGB 251 - 255 = Urkundenfälschungen

Bewertungskriterien

- Juristische Korrektheit – 5 Punkte
- Sinnvoller Inhalt und Vollständigkeit – 2 Punkte
- Origineller Fall und korrekte Abhandlung – 4 Punkte
- Urteil passt und wird sinnvoll zusammengefasst – 3 Punkte

Die geheime Überwachung wird in der StPO geregelt (Art. 269):

Die Staatsanwaltschaft kann den Post- und den Fernmeldeverkehr überwachen lassen, wenn:

- a. der dringende Verdacht besteht, eine in Absatz 2 genannte Straftat sei begangen worden;
- b. die Schwere der Straftat die Überwachung rechtfertigt; und
- c. die bisherigen Untersuchungshandlungen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismässig erschwert würden.

Sexualdelikte

- Pädokriminalität im Internet
 - Sextortion
 - Deepfake-Pornografie
 - Image-Based Sexual Abuse
-
- Wo könnte man Strafnormen finden, die dazu passen?

Romance Scam

- = Liebesbetrug
- Mittels gefälschter Profile auf Onlineplattformen und sozialen Medien
- Ursachen:
 - Voranschreitende Digitalisierung
 - Internetzugang wird günstiger
 - Verlagerung zwischenmenschlicher Interaktionen in die digitale Welt
- Täterschaft: weltweit agierende Netzwerke
- «Money Mules»

Romance Scam

- Tatbestände:
- Betrug
- Geldwäscherei
- Ev. Erpressung
- Ev. Nötigung
- Ev. Beteiligung oder Unterstützung einer kriminellen Organisation i.S. von StGB 260ter

Online Anlagenbetrug

- Andere Begriffe: «Boiler Room Scam» oder «Pig Butchering»
- Breit gestreute und professionell gestaltete Werbeanzeige im Internet
- Ev. aktive Kontaktaufnahme (Telefonanrufe oder soziale Medien)
- Hinweise/Empfehlungen von bekannten Persönlichkeiten
- Gewinne versprechen – insbesondere begrenzt verfügbare oder zeitlich limitierte Angebote

Online Anlagebetrug

- Opfer mitverantwortung beim Betrug
- Opfer schädigt sich selbst durch Hereinfallen auf Täuschung

Cybermobbing

- Abgrenzung zu «traditionellem» Mobbing
- Internet: Anonymität
- Tiefere Hemmschwelle
- Grösseres Machtgefälle Opfer – Täter
- Öffentlichkeit – grösseres Publikum

Cybermobbing

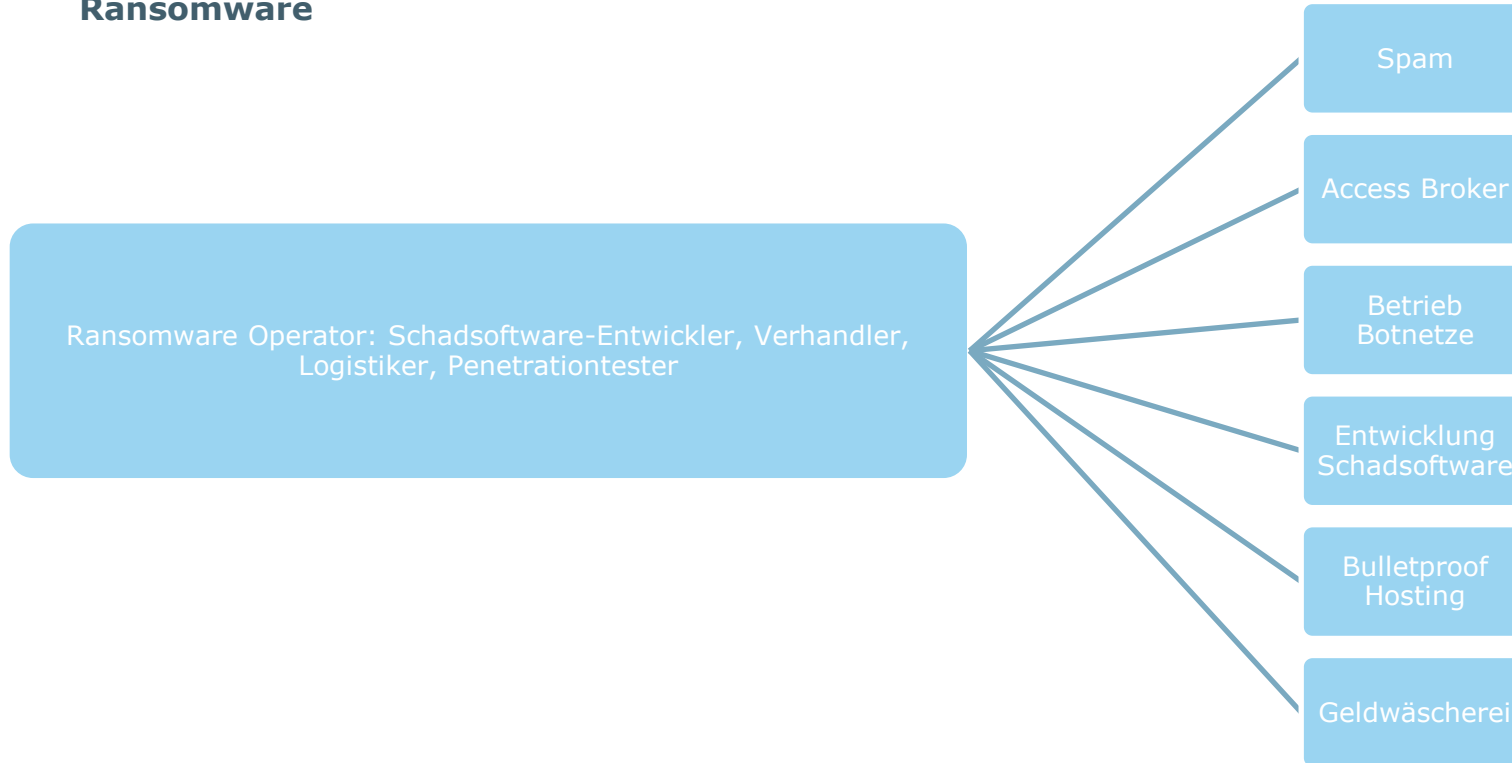
- Tatbestände:
- Drohung
- Nötigung
- Üble Nachrede
- Verleumdung
- Ev. Erpressung
- Ev. Beschimpfung
- Ev. Missbrauch einer Fernmeldeanlage

	Einschüchterung	Belästigung	Blossstellung
Art. 143 ^{bis}		X	
Art. 144 ^{bis}		X	
Art. 156	X		
Art. 173			X
Art. 174			X
Art. 177		X	
Art. 179 ^{septies}		X	
Art. 179 ^{decies}			X
Art. 180	X		
Art. 181	X		
Art. 197		X	
Art. 197a			X
Art. 198		X	

Master of ChatBot und Dr. ChatGPT

- Änderung sehr schnell
- Noch kaum vertieft untersucht
- v.a. Erlangung von Zertifikaten und Diplomen unter unzulässigem Einsatz von KI
- Plagiate

Ransomware



Neuer Straftatbestand: StGB 181b Nachstellung

- Wer jemanden auf eine Weise beharrlich verfolgt, belästigt oder bedroht, die geeignet ist, seine Lebensgestaltungsfreiheit erheblich zu beschränken, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

StGB und Spezialgesetze

- Suchen Sie weitere Gesetze, in denen es Strafnormen gibt

Verbrechen / Vergehen / Übertretungen

- Was ist was:

Vorwurf	Tatbestand	Abstrakte Höchststrafe	Ausgefällte Strafe	Einordnung
Diebstahl CHF 500.-	StGB 139	Bis 5 Jahre, Busse	Geldstrafe	Verbrechen
Diebstahl CHF 500'000.-	StGB 139	Bis 5 Jahre, Busse	2 Jahre Freiheitsstrafe	Verbrechen
Diebstahl CHF 50 Mio	StGB 139	Bis 5 Jahre, Busse	4 Jahre Freiheitsstrafe	Verbrechen
Diebstahl CHF 50.-	StGB 139 ivm. StGB 172ter	Busse	CHF 500.- Busse	Übertretung
A rennt auf die Strasse, wird von Auto erfasst und stirbt	StGB 117	3 Jahre, Busse	3 Jahre	Vergehen

Tatobjekt/Taterfolg

	Tatobjekt	Rechtsgut	Taterfolg
Vorsätzliche Tötung StGB 111	Mensch	Leib und Leben	Tod eines Menschen
Körperverletzung StGB 123	Mensch	Leib und Leben	Schädigung des körperlichen Integrität
Sachbeschädigung StGB 144	Sache		
Urkundenfälschung StGB 251	Urkunde	Urkundenfälschung	Gefälschte Urkunde im Zusammenhang mit Vorteil
Verleumdung StGB 174	Ruf einer Person	Ehre und Geheim-/Privatbereich	Rufschädigung

Wer hat was gemacht?

- A = Anstiftung zu Raub
= Alleintäter für Hehlerei
- B und D = Mittäterschaft für Raub
- Teilnehmende der Reisegruppe = Mittäter bez. Unterlassung der Nothilfe
- X = Alleintäter bez. Unterlassung der Nothilfe